**LATICÍNIOS SERRA DA IBIAPABA LTDA.**

CNPJ nº 19.140.486/0001-91 – NIRE 23551518299

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO**

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, os signatários a seguir identificados:

RAQUEL MENDES BASTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade nº 70195106 SSP/CE, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 620.966.542-03, residente e domiciliada na Rua Coronel Francisco Cavalcante, nº 418, Centro, no Município de Tianguá/CE, CEP 62320-000; e

OTÁVIO BASTOS NETO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 18015709 SSP/CE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 707.229.710-36, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Jaques Nunes, nº 1.075, bairro Planalto, no Município de Tianguá/CE, CEP 62324-090;

resolvem, de comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas disposições abaixo e, nos casos omissos, pelo Capítulo IV do Livro II da Parte Especial do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) e, supletivamente, pelas normas aplicáveis às sociedades anônimas.

**CAPÍTULO I – DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DA DURAÇÃO**

Cláusula 1ª. A sociedade adota o nome empresarial LATICÍNIOS SERRA DA IBIAPABA LTDA. e tem sua sede e foro na Rodovia CE-187, Km 6, s/n, Sítio Pindoguaba, zona rural do Município de Tianguá, Estado do Ceará, CEP 62320-000.

Parágrafo único. A sociedade poderá abrir, transferir ou encerrar filiais, depósitos, postos de coleta de leite e escritórios em qualquer localidade do território nacional, mediante alteração contratual e o competente arquivamento na Junta Comercial.

Cláusula 2ª. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste instrumento e vigorará por prazo indeterminado.

**CAPÍTULO II – DO OBJETO**

Cláusula 3ª. A sociedade tem por objeto a fabricação de laticínios e o transporte refrigerado próprio, compreendendo a recepção e o resfriamento de leite in natura, a produção de queijos, manteiga, iogurtes, bebidas lácteas e doce de leite, o envase e a distribuição desses produtos em veículos refrigerados da própria empresa.

**CAPÍTULO III – DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS**

Cláusula 4ª. O capital social é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,

totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios:

| Sócio | Quotas | Valor (R$) | Participação |
|---|---|---|---|
| RAQUEL MENDES BASTOS | 225.000 | 225.000,00 | 50% |
| OTÁVIO BASTOS NETO | 225.000 | 225.000,00 | 50% |
| Total | 450.000 | 450.000,00 | 100% |

Cláusula 5ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1.052 do Código Civil.

Cláusula 6ª. As quotas são indivisíveis perante a sociedade. O sócio que desejar ceder, no todo ou em parte, as suas quotas deverá oferecê-las primeiramente ao outro sócio, que terá preferência para adquiri-las em igualdade de condições, no prazo de 30 (trinta) dias contados da comunicação escrita. Decorrido esse prazo sem manifestação, a cessão a terceiros dependerá da anuência do sócio remanescente.

## CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO E DO USO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula 7ª. A sociedade será administrada por ambos os sócios, RAQUEL MENDES BASTOS e OTÁVIO BASTOS NETO, investidos no cargo de administradores por prazo indeterminado, podendo cada um deles, de per si, representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, instituições financeiras e particulares, e praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social.

Parágrafo primeiro. É defeso aos administradores empregar o nome empresarial em negócios estranhos ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor, ou assumir em nome da sociedade obrigações em benefício pessoal próprio ou de terceiros.

Parágrafo segundo. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, do Código Civil).

Cláusula 8ª. Os administradores farão jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor fixado de comum acordo pelos sócios e lançado como despesa da sociedade, observada a legislação fiscal e previdenciária.

## CAPÍTULO V – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS

Cláusula 9ª. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício será levantado o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apurados.

Parágrafo único. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, os sócios se reunirão para tomar as contas dos administradores e examinar o balanço, na forma do art. 1.078 do Código Civil, podendo a sociedade, a critério dos sócios, levantar balanços intermediários e distribuir lucros apurados nesses balanços.

## CAPÍTULO VI – DO FALECIMENTO, DA INTERDIÇÃO E DA RETIRADA

Cláusula 10. O falecimento ou a interdição de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente e com os herdeiros ou sucessores, se estes manifestarem interesse em ingressar no quadro social. Não havendo interesse, os haveres do sócio falecido ou interdito serão apurados com base em balanço especialmente levantado na data do evento e pagos em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente.

Cláusula 11. O sócio que pretender retirar-se da sociedade deverá notificar o outro sócio com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, aplicando-se à apuração e ao pagamento de seus haveres o disposto na cláusula anterior.

## CAPÍTULO VII – DO ENQUADRAMENTO E DO FORO

Cláusula 12. Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se encontra incursa em nenhuma das vedações previstas no § 4º do referido artigo.

Cláusula 13. Fica eleito o foro da Comarca de Tianguá/CE para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim ajustados, os sócios firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos legais.

Tianguá/CE, 5 de outubro de 2020.

_____ RAQUEL MENDES BASTOS

_____ OTÁVIO BASTOS NETO

Declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte (LC nº 123/2006, art. 9º, § 2º): dispensado o visto de advogado.

```
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ — JUCEC
Certifico o registro em 19/10/2020 sob o nº 46245183373
Protocolo: 20/402.871-6 | NIRE: 23551518299
Empresa: LATICÍNIOS SERRA DA IBIAPABA LTDA.
Autenticação: 7D2C91E04A6B38F5C1E9D07A22B4F6E1
```